

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 487 - 488/2538

นางสาวอุไรวรรณ วัฒนานันท์

โจทก์

นางเฉลียว ภู่อสาร ฯลฯ

จำเลย

นางเฉลียว ภู่อสาร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แม้จะมีข้อกฎหมายอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เป็นสาระ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ไม่รับฎีกา จำเลย คืบค้ำขึ้นศาลทั้งหมด จำเลยเห็นว่า ฎีกาส่วนที่เกี่ยวกับสำนวนแรกที่ว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีตรงข้ามกับพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน เป็นปัญหาข้อกฎหมาย และฎีกาในเรื่องอำนาจฟ้องนั้น เป็นปัญหา ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลย่อม ยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ส่วนสำนวนหลังคดีมีจำนวนทุนทรัพย์ ไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกนางสาวอุไรวรรณวัฒนานันท์ เป็นโจทก์ และเรียกนางเฉลียว ภู่อสาร เป็นจำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นางเฉลียว ภู่อสารจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 69121ตำบล(แขวง) สองห้อง อำเภอ (เขต) บางเขน กรุงเทพมหานครพร้อมกับชำระค่าขาดประโยชน์ให้แก่นางอุไรวรรณวัฒนานันท์ โจทก์ เดือนละ 500 บาท นับจากวันที่ 20 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไป จนกว่านางเฉลียว ภู่อสาร จำเลยและบริวารจะออกจากที่ดินพิพาทส่วนคดีแพ่งหมายเลขคดีดำที่ 8639/2535 ให้ยกฟ้อง นางเฉลียว ภู่อสาร โจทก์ในคดีดังกล่าว ศาลอุทธรณ์พิพากษา

ยื่น ยกอุทธรณ์จำเลยในสำนวนแรก จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาตั้ง
กล่าว(อันดับ 84) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 85)

คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่า โจทก์ได้บอกเลิก สัญญากับ
จำเลยแล้วจำเลยฎีกาว่า ทางพิชารณายังฟังไม่ได้ว่า โจทก์ได้บอกเลิกสัญญากับ
จำเลย จึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 248 สำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เป็นฎีกาข้อ
กฎหมาย ที่ไม่เป็นสาระแก่คดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
249 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่า โจทก์ได้บอกเลิก สัญญากับ
จำเลยแล้วจำเลยฎีกาว่า ทางพิชารณายังฟังไม่ได้ว่า โจทก์ได้บอกเลิกสัญญากับ
จำเลย จึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 248 สำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เป็นฎีกาข้อ
กฎหมาย ที่ไม่เป็นสาระแก่คดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
249 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ